

1500363-61.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... drogas em conhecido ponto de tráfico; se deslocaram então para o local e na abordagem encontraram a quantia de R\$ 120,00 em dinheiro, além de duas porções de cocaína e uma porção de maconha no bolso da calça do réu. Em buscas pelas imediações e com o apoio da equipe do canil, localizaram uma sacola plástica que continha mais vinte e quatro porções de maconha, onze porções de cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500363-61.2022.8.26.0544 Fls. de

Aos 17 de novembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

RODRIGO LIMA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30min, na Rua Santa Biazoto Bedani, numeral 75, Parque San Francisco, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas consistentes em vinte e cinco porções de maconha e doze porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais receberam denúncia de que um indivíduo estaria vendendo drogas em conhecido ponto de tráfico; se deslocaram então para o local e na abordagem encontraram a quantia de R\$ 120,00 em dinheiro, além de duas porções de cocaína e uma porção de maconha no bolso da calça do réu. Em buscas pelas imediações e com o apoio da equipe do canil, localizaram uma sacola plástica que continha mais vinte e quatro porções de maconha, onze porções de cocaína, além de R\$ 60,00.

Concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 55/56), o réu não cumpriu as medidas cautelares, sendo decretada a prisão preventiva (fls. 132).

Notificado e citado (fls. 167), pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 169/179), sendo recebida a denúncia (fls. 180/181).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados o depoimento de um guarda municipal e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 182/185), ao passo que a defesa pleiteou a aplicação de atenuantes e penas alternativas (fls. 188/198).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas produzidas em juízo autorizam a condenação.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

A autoria e destinação das drogas ao comércio emergem da prova.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso, as circunstâncias acima estão presentes.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, confessou que estava vendendo drogas.

Disse que trabalhava como servente de pedreiro e foi dispensando e passou a traficar para levantar algum dinheiro, confirmando que aquelas encontradas em seu bolso e na sacola lhe pertenciam. Por fim, declarou que ganharia R\$ 30,00 por kit vendido.

Em juízo, reiterou que passando dificuldades aceitou vender drogas para ganhar algum dinheiro, porém foi preso pelos guardas que acharam as drogas destinadas ao tráfico.

Os guardas municipais, em depoimentos seguros e concatenados, narraram que receberam denúncia de uma mulher de que um indivíduo estaria vendendo drogas em lugar conhecido como ponto de venda, e munidos das características físicas e vestimenta, abordaram o réu no local indicado. Com ele encontraram R\$ 30,00 e a sacola contendo as porções de drogas, admitindo informalmente a traficância. E o cão farejador achou mais drogas no local.

Diante deste quadro, corroborada a confissão pelas demais provas constantes dos autos, a par da quantidade de drogas apreendida e dinheiro de origem espúria, imperativa a condenação.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, bem como a quantidade de droga apreendida que evidencia o comércio rasteiro, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que as circunstâncias genéricas atenuantes da confissão e menoridade relativa não têm o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada ao delito.

Sendo o réu primário e não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto o acusado é primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez

dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RODRIGO LIMA DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Ante a pena fixada, sem necessidade de prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade, expedindo-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado.

Determino a perda do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 17 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: